



T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي

اسم المقرر: المحاماة وأخلاقيات المهنة
رمز المقرر: 2003216-2
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثالثة
تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1



المحتويات:

الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
2. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة		متطلب كلية		✓ متطلب تخصص		متطلب مسار	
ب.		✓ إجباري		اختياري					
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					المستوى الخامس				
4. الوصف العام للمقرر									
يتضمن مقرر نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة دراسة لعملية تنظيم ممارسة تلك المهنة داخل أروقة المحاكم وخارجها وواجبات المحامي تجاه كلاً من المحكمة والموكلين بل وتجاه نفسه. كما يتضمن هذا المقرر الالم بحدود المسؤولية التأديبية للمحامل حال الإخلال بمهام مهنته.									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) مقرر مبادئ القانون									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)									

7. الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر إلى إلمام الطالب بعدد من المبادئ التي تحكم نظام المحاماة.
ومعرفة الأساليب المنظمة لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار مقارنة بما يجري عليه العمل في الأنظمة الوضعية المختلفة.

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	30 (151×3 أسبوع)	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	30 (15×3 أسبوع)	100%
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	--	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	معرفة الطالب لمفهوم المحاماة، وشروط مزاولتها والأسس التي تقوم عليها.	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية.	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	شرح وإلمام الطالب	2ع	المحاضرة، الحوار،	الاختبارات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	بأحكام التنظيم القانوني لممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.		المناقشة الجماعية.	النظرية، تقييم الواجبات
1.3	استنباط آليات وطرق الحصول على المعلومات المتعلقة بواجبات وحقوق المحامين تجاه المهنة والقضاء والموكل.	3ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية.	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.4	تعلم الالتزام بأخلاقيات وسلوك الدين الإسلامي المرتبطة باتباع قواعد الترافع أمام المحاكم بشكل يجعل المحامي يسير بالدعوى في الاتجاه الصحيح.	4ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية.	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
2.0	المهارات			
2.1	القدرة على معرفة وتحليل المعلومات والمفاهيم المتعلقة بفن الترافع أمام السلطات المختصة (محاكم - نيابة - ديوان المظالم).	1م	المحاضرة	اختبار الأعمال الفصلية +
2.2	اكتساب القدرة على التفاعل مع النصوص القانونية المختلفة التي تتعلق بعملية تمثيل الخصوم والدفاع عن مراكزهم القانونية بالقدر يمكنه من حماية حقوقه وخاصة ما يتعلق بالأتعاب.	2م	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
2.3	توظيف ما تم الاستفادة منه من نظريات ومعلومات ومفاهيم وأفكار في مجال نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة وخاصة في الإلمام بالخارطة الإجرائية لمباشرة سير الدعوى.	3م	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقترح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن تتوافر لدى الطالب القدرة على الإقناع عند استخدام أدواته القضائية في مجال نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة بشكل يجعله بمثابة نشأ جديد داخل أروقة المحاكم.	1ق	المحاضرات	عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.
3.2	التحلي بالقدرة لدى الطالب على المشاركة الفاعلة مع الآخرين من أجل ترسيخ مبادئ العدالة القضائية داخل أروقة المحاكم.	2ق	المحاضرات	عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.
3.3	معرفة كيفية استخدام القواعد القانونية التي استفاد منها الطالب لمواجهة وحل المشكلات العملية والنظرية التي تواجهه وذلك من خلال السلوك المهني والأخلاقي السليم.	3ق	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقترح الحلول المناسبة.

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
3.4	استنباط طرائق الوقوف على الحالات الموجبة لمسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية.	ق4	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقترح الحلول المناسبة.

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	تعريف مهنة المحاماة وبيان الأسس التي تقوم عليها مهنة المحاماة.	2
2	التطور التاريخي لمهنة المحاماة	2
3	التنظيم القانوني لمهنة المحاماة من حيث بيان شروط مزاولة مهنة المحاماة، وشروط القيد في سجل المحامين.	2
4	القواعد المنظمة لأساليب مزاولة مهنة المحاماة - التنظيم الإداري لمهنة المحاماة.	2
5	الجهة المختصة بتنظيم المحاماة إدارياً- الرقابة القضائية في مجال تنظيم مهنة المحاماة	2
6	واجبات وحقوق المحامين تجاه مهنة المحاماة والقضاء والموكل.(الواجبات الايجابية)	2
7	الاختبار النصفى الواجبات السلبية	1 1
8	مفهوم الوكالة بالخصومة -الأحكام الشرعية والنظامية للوكالة بالخصومة -أنواع الوكالة بالخصومة -انعقاد الوكالة بالخصومة -شكل وصياغة التوكيل.	2
9	المسؤولية التأديبية للمحامي: تأديب المحامين -الدعوى التأديبية -الأحكام المنظمة للدعوى التأديبية -الجهة المختصة بنظر الدعوى التأديبية.	2
10	إجراءات التأديب- العقوبات التأديبية، وطرق الطعن فيها.	2
11	المسؤولية المدنية للمحامي: مسؤولية المحامي بالتعويض عن الضرر الناجم عن أخطائه المهنية.	2
12	مفهوم إخلال المحامي بواجبه المهني.	2



2	طبيعة الالتزام المهني للمحامي.	13
2	مسؤولية المحامي في التعويض عن الضرر الفعلي، والضرر المباشر	14
2	حالات انقضاء الدعوى التأديبية، والعقوبات التأديبية	15
	الاختبار النهائي	16
30	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

أ. د. عبد الله النفاعي نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة طبعة 1442 هـ	المرجع الرئيس للمقرر
د. عبد الرزاق شيخ نجيب (نظام المحاماة السعودي - دراسة مقارنة، مطبعة جامعة الملك سعود، طبعة سنة 1426 هـ جريدة مركز الدراسات والبحوث - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض).	المراجع المساندة
المكتبة الرقمية لجامعة الطائف https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx	المصادر الإلكترونية
.....	أخرى

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
---------	----------------



العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلبة	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443-11-1 هـ

قسم الأنظمة
Law Department

